

C. Civ. y C. Córdoba, 7ª Nom. 16.09.02. A.I. 355.
“(Rehace expediente en autos) Jalon SACIFC y A
c/ Norma A. Riviere - Embargo preventivo - Ordinario”

Considerando:

I) Que entrando al análisis de la cuestión, diremos que la queja con sustento en la transformación de una acción personal en una ejecución hipotecaria no puede recibirse, porque contrariamente a lo que se sostiene, la quejosa fue llevada al proceso en su calidad de tercero poseedor o adquirente, habiendo podido ejercer los derechos que pudieran corresponderle, lo que no hizo en tiempo y forma.

II) Así, tal como lo expresa el sentenciante, se lo emplazó en debida forma para que compareciera a estar a derecho, lo que hizo a fs. 174 y para que abonara el importe del capital, intereses y costas, lo que no hizo, sin cuestionar dicho emplazamiento dentro del término que procesalmente se le fijara y sin que interpusiera tampoco recurso alguno en contra de dicha resolución, no pudiendo sostenerse el agravio

con una expresión que no responde a la realidad que surge de los autos, porque no es lo mismo lo que dice el proveído de fecha 3 de Septiembre de 2.001 (notificado a fs. 175): “...bajo apercibimiento de proseguir la ejecución en su contra...”, tal como expresamente se reconoce a fs. 314 vta., que decir “...que se la apercibe de que se le promoverá la ejecución hipotecaria en su contra...”, como se expresa en la misma foja, no siendo tampoco importante que al momento de la adquisición de los inmuebles no estuviera inscripta la ejecución hipotecaria, porque surge de las constancias de autos que ella nunca se inició, sino que la Actora optó por la vía de la demanda ordinaria, renunciando a las facilidades que le otorgaba el juicio ejecutivo.

III) Que por otra parte, la información registral que necesitaba el adquirente del inmueble hipotecado, era el monto de la garantía, la que al tomar a su cargo excluye toda posibilidad de desconocimiento, no surgiendo por ende perjuicio alguno, porque al ser debidamente intimado de pago tuvo la oportunidad de abonar con el importe que seguramente retuvo del precio de la compra para afrontar esa deuda, lo que no hizo.

IV) Que las razones expuestas en los agravios no alcanzan para desvirtuar el razonamiento del A-quo, debiendo ratificarse que el recurso es extemporáneo y que por ende corresponde su rechazo.

V) Sin perjuicio de ello y tal como se hizo en la instancia anterior, también cabe el rechazo de la apelación porque la ejecución hipotecaria no es necesaria para que el acreedor pueda ejercer el derecho que emerge de la garantía, siendo incorrecta la calidad de tercero poseedor que se endilga al quejoso, porque al haber tomado a su cargo la misma, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 3.172 del C.C. revisa la calidad de tercero adquirente y como tal responde con todo su patrimonio, habiendo tenido oportunidad de ejercer sus defensas al ser citado al juicio, aunque el mismo se encontrara en etapa de ejecución de sentencia, porque disponía de las defensas contempladas por el Art. 809 del C.P.C., las que no utilizó en la primera presentación realizada en autos.

VI) Al respecto, Néstor Jorge Musto en “Derechos Reales - Tomo IV - Rubinzal y Culzoni - pág. 95” al hablar de los adquirentes del inmueble hipotecado, dice: “El que adquiere el inmueble puede adoptar distintas actitudes: a) asumir la deuda que el primitivo deudor se propone delegarle; b) no asumir la deuda...La delegación perfecta produce una novación subjetiva pasiva, o sea por cambio de deudor...el adquirente se convierte en el único deu-

dor y responde, no sólo con la cosa hipotecada sino también con todo el patrimonio y no puede hacer abandono del inmueble (art. 3172)...La existencia o no de la delegación (sea perfecta o imperfecta) es fundamental para distinguir la situación de las partes respecto de la deuda y de la garantía hipotecaria. Si existe, la situación será la de un adquirente con delegación, que la doctrina general denomina tercer adquirente. Si no existe delegación la situación será la de un adquirente sin delegación o adquirente no deudor, al que la ley y la doctrina denominan tercer o tercero poseedor...". Como surge de las constancias de autos que Compañía Exportadora Mediterránea S.A. tomó a su cargo la deuda, no caben dudas que su situación es la de tercer adquirente y queda condicionado a ello en su defensa, sin que tenga importancia alguna la clase de juicio donde se ejecute la garantía hipotecaria, porque como quedó dicho tuvo oportunidad de hacer valer sus derechos.

VIII) Que el agravio referido a la no suspensión de la ejecución debe recibirse, porque es correcta la apreciación del quejoso respecto al destino al que están afectados los inmuebles sobre los que se constituyó la hipoteca, los que según constancias de autos fueron loteados por la recurrente y cedidos a terceras personas que construyeron en ellos su vivienda, tal como se aprecia en la constatación realizada a los fines de la subasta (fs. 228), lo que autoriza a aplicar las modificaciones realizadas a la Ley 25.563 por la declaración de "la emergencia productiva y crediticia originada en la situación de crisis por la que atraviesa el país" (Art. 1º), que suspendió por 180 días las ejecuciones judiciales, plazo que se prorrogó por el Art. 12 de la Ley 25.589, lo que no fue cuestionado de manera alguna por la Actora. Que si bien en los inmuebles de que se trata no se encuentra la vivienda del deudor, no puede desconocerse la importancia e incidencia social que tiene la ubicación en los mismos de la vivienda de varias personas, lo que a su vez autoriza a sostener que los bienes hipotecados fueron afectados por el deudor a una actividad generadora de ingresos, como es el fraccionamiento de la tierra y su posterior venta con financiación, tal como surge de la documentación agregada por la quejosa a fs. 253/290 al solicitar la aplicación del Art. 16 de la Ley de Quiebras, por lo que también estarían comprendidos en la previsión legal, al estar tramitándose en autos la ejecución de la sentencia oportunamente dictada, por lo que corresponde revocar el decreto cuestionado y ordenar la suspensión de la ejecución de los inmuebles de que se trata.

IX) Que atento el resultado al que se arriba, las

costas se imponen por el orden causado (Arts. 132 del C.P.C.).

Por ello y citas legales efectuadas,

Se resuelve: 1º) No hacer lugar al recurso de Apelación interpuesto por Compañía Exportadora Mediterránea S.A. en contra del Auto N° 961 de fecha 26.11.01, manteniéndose el mismo. 2º) Hacer lugar al recurso de Apelación respecto al decreto de fecha 20.03.02, y en consecuencia disponer la suspensión de la ejecución por el término establecido por la Ley 25.589. 3º) Costas por el orden causado.

Flores. Mooney. Daroqui.